**Governo do Estado de São Paulo**
**Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo**
**Gerência de Software e Serviços**

# RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA

**Nº do Processo: 359.00006264/2026-55**

**Interessado: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP**

**Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MICROSOFT DYNAMICS E POWER APPS**

**CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA
REL.GEN.105.2026 V1.1

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MICROSOFT DYNAMICS E POWER APPS

DDS - Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas
SCL – Superintendência de Sistemas Estruturantes
GEN - Gerência de Engenharia de Software e Serviços

OUTUBRO / 2026

## 1. OBJETIVO

Justificar a necessidade de abertura de Processo Licitatório para contratação de Serviços de Apoio Técnico Especializado contemplando design, desenvolvimento, configuração, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação e plataformas tecnológicas da PRODESP utilizando Microsoft Dynamics e Power APPS.

## 2. CONSIDERAÇÕES

### 2.1 Definições

#### 2.1.1 Microsoft Dynamics e Power APPS

Microsoft Dynamics e Power APPS é a plataforma objeto desta contratação, utilizada pela PRODESP para desenvolvimento, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação.

O escopo informado no cadastro contempla os seguintes grupos, sem inclusão de serviço que não tenha sido registrado:

Microsoft Dynamics: desenvolvimento, implantação e sustentação.

### 2.2 Unidades de Medidas para Desenvolvimento dos Serviços

2.2.1 A medição dos serviços poderá ser baseada em Análise de Pontos de Função (APF) ou em Horas de Serviço Técnico (HST). 2.2.2 A escolha da forma de medição se dará de acordo com as características de cada projeto, considerando-se os requisitos da tecnologia que será utilizada, conforme detalhado no quadro apresentado no subitem “2.2.5 Tecnologias e Forma de Medição”, deste item.

a) Serviços que podem ser desenvolvidos com medição em Pontos de Função, a critério da PRODESP também poderão ser contratados em Horas de Serviço Técnico (HST), mediante solicitação por intermédio de Ordem de Serviço.

b) A medição em Horas de Serviço Técnico (HST) atenderá preferencialmente serviços de manutenção de Sistemas e Aplicativos, devido à impossibilidade de produção dos artefatos necessários para realização das manutenções em Pontos de Função, dentro dos prazos de urgência requeridos. Estes serviços envolvem atividades como a reformulação ou desenvolvimento de funcionalidades, diagnóstico, depuração de rotinas, detecção ou prevenção de falhas ou ainda outras circunstâncias que requeiram correção de sistemas.

2.2.3 O valor unitário do Ponto de Função será calculado conforme fórmula apresentada no subitem “3.5 Contratação de Projetos em Pontos de Função”.

2.2.4 A execução de serviços contratados em Horas de Serviço Técnico (HST) ocorrerá somente nas dependências da PRODESP, de seus Clientes ou em regime de Teletrabalho (Home Office) quando requerido pela PRODESP, e a CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de Serviço Técnico (RST), mensal, por ocasião do faturamento dos serviços.

2.2.4.1 Independentemente do local de trabalho a CONTRATADA deverá fornecer às suas expensas todos os recursos necessários para a execução dos serviços, dentre os quais destacam-se: hardware, software, meios de comunicação etc.

#### 2.2.5 Tecnologias e Forma de Medição:

Será passível de medição em PF quando envolver linguagens de programação que utilizem requisitos funcionais definidos e mensuráveis em Pontos de Função. Para recursos tecnológicos que envolva apenas recursos de configuração e parametrização deve-se adotar HST, sempre que possível.

### 2.3 Situação Atual

Atualmente não há contrato vigente para a prestação de serviços de apoio técnico especializado em Microsoft Dynamics e Power APPS.

Esses serviços complementam a capacidade interna da PRODESP e apoiam a transferência de conhecimento para o corpo técnico, mediante demandas formalizadas por Ordem de Serviço.

## 3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

### 3.1 Justificativa Para a Licitação

A PRODESP necessita contratar serviços de Apoio Técnico Especializado em Microsoft Dynamics e Power APPS para assegurar design, desenvolvimento, configuração, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação e plataformas tecnológicas.

As demandas informadas no cadastro incluem: Sustentação Dynamics (PRODESP).

Nenhum indicador quantitativo além dos fatos e das horas cadastradas foi acrescentado a este texto.

### 3.1.2 Demanda Atual de Serviços

Para confirmar a necessidade de nova contratação foi efetuada consulta às gerências das áreas de desenvolvimento e de operações para manifestarem-se sobre a existência de demandas, projetos e sistemas que utilizarão as referidas tecnologias.

Constatou-se que existem projetos em fase de estudo que poderão utilizar os serviços que serão contratados, assim como sistemas que requerem Apoio Técnico Especializado nestas tecnologias para sua manutenção evolutiva, dos quais se destacam os seguintes:

| Cliente | Projeto/Sistema |
|---|---|
| PRODESP | Sustentação Dynamics |

Como a utilização do Apoio Técnico Especializado se dará por intermédio de demandas, que serão apresentadas pelas gerências de Desenvolvimento de Sistemas e de Operações, no decorrer da vigência dos contratos, na fase atual não é possível fechar o cronograma de execução dos projetos, o que será feito por ocasião da apresentação do relatório que justificará a emissão da Ordem de Serviço, que contemplará o dimensionamento dos entregáveis, perfis técnicos, respectivos níveis e prazo de execução.

### 3.2 Demanda

A demanda apresentada foi apurada frente ao volume de serviços, sistemas e plataformas demandados pela PRODESP, além das novas demandas informadas no cadastro, conforme o quadro a seguir.

| Perfil técnico | Experiência mínima (anos) | Total de horas |
|---|---|---|
| **ITEM 1: MICROSOFT DYNAMICS** | | **251.090** |
| Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno | 3 | 238.994 |
| Analista Desenvolvedor Dynamics Sênior | 5 | 12.096 |
| **Total geral** | | **251.090** |

### 3.3 Da Licitação

Para a realização dos serviços de Apoio Técnico Especializado previstos, foi estimado um total de 251.090 (duzentas e cinquenta e uma mil e noventa) horas, apresentados no quadro abaixo.

| Perfil técnico | Experiência mínima (anos) | Total de horas | Proporção do valor-hora |
|---|---|---|---|
| **ITEM 1: MICROSOFT DYNAMICS** | | **251.090** | |
| Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno | 3 | 238.994 | 1,00 |
| Analista Desenvolvedor Dynamics Sênior | 5 | 12.096 | 1,35 |
| **Total geral** | | **251.090** | |

### 3.4 Critérios para Contratação

3.4.1 A elaboração do edital de licitação e do contrato de prestação de serviços deverá ser baseada neste relatório e no TERMO DE REFERÊNCIA - Contratação de Serviços de Apoio Técnico Especializado em Microsoft Dynamics e Power APPS, juntado ao processo.

3.4.2 O critério de julgamento será o de menor valor total do lote, obtido mediante aplicação da relação de proporcionalidade do maior desconto ofertado sobre o item de referência "Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno".

O critério de julgamento será o menor valor total do lote, apurado a partir do maior desconto percentual ofertado sobre o valor base do item de referência ("Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno"). Os preços dos demais itens serão calculados automaticamente, mediante a aplicação da tabela de proporcionalidade de valor-hora vinculada ao item principal, conforme detalhado no item 2.11 do Termo de Referência.

### 3.5 Contratação de Projetos em Pontos de Função

3.5.1 A critério da PRODESP poderá ser solicitado o desenvolvimento de projetos dimensionados em Pontos de Função, que deverão contemplar somente as tecnologias passíveis de medição nesta sistemática, conforme previsto no item 2.2 deste relatório.

3.5.2 Quando o dimensionamento de projetos for realizado em Pontos de Função, o valor do Ponto de Função será calculado de acordo com a seguinte fórmula: VPF = VMA * PROD.

VPF = Valor do Ponto de Função.

VMA = O valor médio da hora observa o perfil de referência cadastrado..

PROD = Produtividade mínima estabelecida.

A PRODESP adota como taxa de entrega ou de produtividade mínima, nas tecnologias previstas neste documento, o fator de 8 horas por ponto de função.

3.5.3 A medição dos serviços para execução em Pontos de Função será feita de acordo com a técnica de Análise de Pontos de Função (APF), conforme previsto no Termo de Referência.

3.5.4 Para execução dos projetos contratados em Pontos de Função, a PRODESP solicitará à CONTRATADA a elaboração de um Plano de Projeto (SoW - Statement of Work). A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboração do SoW, avaliando caso a caso.

3.5.5 A Ordem de Serviço para projetos dimensionados em Pontos de Função terá como anexo a Planilha de Memória de Cálculo de Pontos de Função, e o pagamento se dará de acordo com os entregáveis acordados.

**3.6 Proposta Comercial**

3.6.1 A Proposta Comercial com o percentual de desconto proposto no item de referência "Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno" deverá ser apresentada juntamente com a planilha dos preços ofertados, nos termos do Edital, ambas em formulários eletrônicos, devidamente assinados.

3.6.2 Os preços resultantes do cálculo linear do desconto final negociado devem ser apresentados para a Hora de Serviço Técnico (HST) de cada Perfil Técnico, juntamente com o valor total calculado com base nos quantitativos previstos para o lote em disputa, conforme a Planilha Orçamentária, Anexo II-B do Edital.

3.6.3 O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, com aproximação de duas casas decimais, devendo incluir os impostos, taxas, salários, encargos sociais e trabalhistas, contribuições previdenciárias e todas as demais obrigações e despesas necessárias à execução dos serviços.

3.6.4 A licitante vencedora será definida pela apresentação do menor valor total do lote, apurado a partir do maior desconto percentual ofertado sobre o valor base do item de referência ("Analista Desenvolvedor Dynamics Pleno").

3.6.5 As informações deverão ser apresentadas conforme o modelo da Proposta Comercial.

**3.7 Perfis Técnicos**

3.7.1 Para execução dos serviços contratados serão requeridos os Perfis Técnicos relacionados no quadro do subitem 3.3, com as qualificações e competências descritas no Termo de Referência de Microsoft Dynamics e Power APPS, juntado ao processo.

3.7.2 A avaliação de qualificação profissional será realizada visando atender a prestação de serviços e a qualidade nas entregas requeridas por meio das Ordens de Serviço.

3.7.3 A experiência profissional deverá ser comprovada com a apresentação de cópia autenticada de: certificações requeridas, certificados em treinamentos nas ferramentas especificadas, carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, ou outro documento hábil. § Curriculum Vitae, se apresentado, deverá ser acompanhado de comprovação das informações relatadas, por documentos.

3.7.4 Qualquer profissional alocado pela CONTRATADA, para prestação de serviços com medição em HST que não demonstrar as qualificações exigidas para o Perfil Técnico na execução dos serviços, deverá ser substituído em até 5 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação da PRODESP, e os serviços realizados se não aceitos pela PRODESP após análise técnica, terão suas horas glosadas.

3.7.5 Todos os profissionais deverão possuir graduação Superior em pelo menos um dos seguintes cursos: Administração, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Exatas, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes, Estatística, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, ou outro curso acompanhado de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação.

3.7.6 Todos os profissionais alocados deverão conhecer as áreas de Processos, Modelagem de Negócio, Gerenciamento de Projeto, Análise de Requisitos, Análise e Projeto do Sistema, Programação, Manutenção de Software, Teste, Gerenciamento de Configuração e Mudança, Implantação e Transferência de Conhecimento.

**3.8 Comprovação Técnica**

Para garantir que os serviços que serão prestados estarão aderentes aos processos de desenvolvimento de software, voltados à qualidade e alinhados com as melhores práticas do mercado, a LICITANTE que sagrar-se vencedora deverá atender às seguintes exigências.

**3.8.1 Na Habilitação**

**3.8.1.1 Declarações**

a) Declaração de Capacidade Técnica Própria subscrita por representante legal da licitante, declarando que possui pessoal técnico essencial e capacitado para a execução dos serviços descritos no Termo de Referência.

b) Declaração de que já desenvolveu projetos usando métodos ágeis, tais como Scrum, XP, FDD, ASD ou assemelhados, identificando as principais características da metodologia empregada.

c) Declaração de ciência quanto aos requisitos de assinatura do contrato, nos termos informados no cadastro:

**3.8.1.2 Qualificação Técnica Operacional**

Atestados específicos informados no cadastro:

Nenhum atestado específico foi informado no cadastro. Completar na revisão.

e) A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato de mesma natureza, de complexidade tecnologica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que especifique(m) em seu objeto os tipos de serviços realizados, com indicação das quantidades, prazo contratual, datas de início e término e local da prestação de serviços.

f) A comprovação a que se refere o subitem "a", "b", "c" e "d" poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados quanto dispuser a LICITANTE.

g) A experiência da LICITANTE na utilização dos softwares previstos no objeto da licitação aumenta a produtividade da equipe contratada, garante o cumprimento de prazos e agrega qualidade e valor aos serviços prestados

h) No caso de a LICITANTE apresentar atestados com serviços medidos em unidade diferente de Horas de Serviço Técnico ou Pontos de Função, deverá incluir na documentação a demonstração da proporcionalidade dos serviços em horas, de forma clara e objetiva.

i) Os atestados poderão apresentar medição em Pontos de Função, com a equivalência de 8 Horas de Serviço para 1 Ponto de Função Bruto.

j) Para facilitar e agilizar a análise dos atestados, recomenda-se à LICITANTE apresentá-los com as folhas numeradas, demonstrando de forma ordenada as quantidades de horas /Pontos de Função executadas em cada um deles mediante o preenchimento da “Planilha de Apuração de Qualificação Técnica Operacional”, conforme modelo Anexo 06.

k) Os atestados de capacidade técnica deverão contemplar informações como: razão social e endereço da pessoa jurídica emitente, especificação dos serviços executados (características, tecnologia utilizada, atividades e volumes de serviços), nome e cargo do signatário, telefone e/ou e- mail para contato.

l) A PRODESP reserva-se o direito de solicitar a apresentação dos contratos referentes aos atestados apresentados para a verificação da autenticidade do conteúdo. Caso isto ocorra serão preservadas as informações de cunho confidencial.

m) Se forem encontradas divergências entre o especificado nos atestados de capacidade e o apurado

em eventual diligência, além da desclassificação no processo licitatório, a LICITANTE ficará sujeita às penalidades cabíveis.

n) Todos os documentos deverão ser apresentados em português, ressalvando-se expressões técnicas de uso corrente, e no caso de emissão no exterior deverão ser acompanhados de sua tradução para o idioma português, por tradutor juramentado.

o) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa LICITANTE.

p) Documentos Eletrônicos somente serão aceitos se comprovada sua autenticidade.

q) Os documentos que não puderem ser apresentados por motivos de sigilo, deverão ser apresentados, em síntese, com indicação dos requisitos exigidos e serão verificados, se necessários, por meio de diligência.

r) Quando requerida diligência (técnica), a LICITANTE deverá prover todas as informações necessárias para viabilizar à PRODESP o acesso aos documentos técnicos adicionais, válidos, que comprovem os atestados apresentados, tais como: contratos, projetos técnicos, artefatos, relatórios de atividades, entre outros, bem como vistoriar (fisicamente) as instalações.

**3.9 Qualificação Econômico-Financeira**

Para fins de habilitação Econômico-Financeira a LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em até 30 (trinta) dias anteriores à data da entrega das Propostas.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social encerrado, já exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente registrado no órgão de registro de comércio, que comprovem a boa situação financeira da LICITANTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Portanto, devem ser apresentados os Termos de Abertura e Encerramento, o Balanço e Demonstrativos Contábeis em cópias autenticadas do Livro Diário.

c) Comprovação de Patrimônio Líquido para a totalidade da licitação, de acordo com o previsto na Cláusula 162, item III do Regulamento de Licitações e Contratos da PRODESP, que estabelece um patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, a ser comprovado mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.

**3.10 Planilha de Composição de Custos e Preços**

A empresa LICITANTE detentora do menor preço, deverá apresentar a Planilha de Composição de Custos e Preços, conforme modelo apresentado no Edital, preenchida e assinada pelo seu representante legal.

Encerrada a etapa de lances e negociação, a LICITANTE detentora do menor preço deverá encaminhar a “Proposta de Preços”, juntamente com a “Planilha Orçamentária” – Anexo II-B do Edital, com os

respectivos valores, de acordo com o desconto final negociado.

Para avaliar a aceitabilidade do preço ofertado, serão considerados os seguintes critérios:

a) Compatibilidade dos preços ofertados com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas. b) Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo a LICITANTE prever em sua Planilha de Composição de Custos e Preços todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento. c) A LICITANTE deve demonstrar que pratica os salários propostos, com o fornecimento de documentação a ser exigida pela PRODESP, como cópia da folha de pagamento, comprovante efetivo de pagamento de salários e benefícios, encargos relativos ao INSS e FGTS, para cada perfil, cujas atividades sejam similares e compatíveis às do objeto da licitação. d) Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado. e) Verificada a hipótese de preço inexequível, será concedido o direito de contraditório à LICITANTE, para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação. f) Não é admitida a inclusão da “reserva técnica” como item da remuneração da mão de obra, ou a qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item. g) Na análise da Planilha de Composição de Custos e Preços os itens em branco, com valor zero ou valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado serão desconsiderados como elementos de formação dos custos. h) Havendo divergências por erro de preenchimento, percentuais e valores informados na Planilha de Composição de Custos e Preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a LICITANTE poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor. i) A LICITANTE deverá indicar obrigatoriamente na Planilha de Composição de Custos e Preços, o Sindicato da categoria profissional afeto ao local da prestação dos serviços licitados, independentemente do Sindicato a que estiver filiada a LICITANTE, pessoa jurídica, bem como informar e comprovar o regime de tributação adotado, sob pena de desclassificação da proposta, impedindo a continuidade de participação no procedimento licitatório.

j) A PRODESP poderá solicitar à LICITANTE a apresentação de justificativa detalhada da forma utilizada para cálculo dos custos, a fim de comprovar sua exequibilidade, ficando a aceitação condicionada à análise do Pregoeiro

e da Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente. k) Uma vez aceita a justificativa do cálculo pela PRODESP, a LICITANTE assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão com vistas à repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

**3.11 Assinatura do contrato**

Por ocasião da celebração do contrato, a LICITANTE que sagrar-se vencedora deverá atender as condições dispostas nos subitens a seguir.

3.11.1 Representante Técnico - a LICITANTE deverá designar um Representante Técnico que atuará como o principal responsável pelo gerenciamento dos serviços contratados, com

·Experiência em execução de serviços de desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas, usando Metodologia Ágil. ·Planejar, coordenar e controlar a execução de projetos, segundo as melhores práticas preconizadas pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e recebimento no tempo definido pela PRODESP. ·Acompanhamento da execução dos serviços, avaliação dos serviços, dos produtos entregues, do atendimento às especificações apresentadas, e o cumprimento das cláusulas contratuais.

**3.11.2 Parceiro, estudo de mercado e certificações**

A comprovação de parceiro do fabricante deve ser completada na revisão.

O estudo de mercado exigido deve ser completado na revisão.

**3.11.4 Comprovação de Certificação CMMI/MPS.BR**

A LICITANTE que se sagrar vencedora deverá comprovar um dos reconhecimentos ou certificações no ato da contratação, conforme uma das seguintes opções: · CMMI: Nível 3 ou superior, vigente e emitido por instituição avaliadora credenciada pelo Software Engineering Institute (SEI), ou · MPS.BR: Nível C ou superior, vigente e emitido por instituição avaliadora credenciada pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX);

a) Sobre o CMMI

O Capability Maturity Model Integration (CMMI) é um modelo de referência que define práticas genéricas e específicas necessárias para a maturidade de processos de software. Foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon. O Nível 3 de maturidade é designado como Definido, caracterizando organizações com processos bem estruturados e padronizados.

b) Sobre o MPS.BR

O MPS.BR é um programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro, coordenado pela SOFTEX com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O Nível C é também designado como Definido, estabelecendo um padrão de maturidade para processos de desenvolvimento de software.

c) Características dos Modelos

O CMMI e o MPS.Br são modelos de melhores práticas para a maturidade de diferentes áreas de tecnologia, como Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Desenvolvimento de Processo e Produtos, entre outros, que permitem monitorar e controlar os processos de desenvolvimento e entrega de softwares e serviços, visando entre outros aspectos a melhoria de produtividade, de qualidade, agilidade no atendimento das demandas, redução de riscos de planejamento etc.

3.11.5 Comprovação de ISO 9001 e ISO/IEC 27001 A licitante deverá comprovar possuir certificação ISO 9001 e ISO/IEC 27001 válida, emitida por organismo certificador ou por entidade reconhecida internacionalmente, devendo estar em nome da licitante. a) Sobre o ISO A exigência das certificações ISO 9001(Sistema de Gestão da Qualidade) e ISO/IEC 27001(Sistema de Gestão de Segurança da Informação) visa assegurar que o fornecedor possua processos estruturados e auditados para gestão da qualidade, controle de riscos, proteção de dados e melhoria contínua dos serviços. Tais certificações demonstram a adoção de boas práticas internacionalmente reconhecidas voltadas à garantia dos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, contribuindo para mitigação de riscos associados a migração, armazenamento e processamento de dados sensíveis em ambientes de computação em nuvem relacionados ao objeto da contratação.

**4. DAS OBRIGAÇÕES DA PRODESP E DA CONTRATADA**

Além das obrigações previstas em Contrato ficam definidas as enunciadas a seguir:

**4.1 Da Contratada**

**4.1.1 Garantia Contratual**

Para o fiel cumprimento das obrigações que serão assumidas pela LICITANTE que sagrar-se vencedora, será exigido o fornecimento de garantia de execução contratual, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, em até 15 (quinze) dias após a sua assinatura.

·A garantia mencionada deverá ser válida por prazo não inferior à vigência do contrato e de suas prorrogações, devendo ser providenciada, sempre que necessária, a revalidação destas garantias.

**4.1.2 Outras obrigações**

- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização no acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PRODESP referente a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades.

- Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Especificação Técnica.

- Atuar em todas as etapas dos projetos e/ou tarefas, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que assegurem o cumprimento dos resultados contratados.

- Fornecer produtos conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Contrato, Edital, Anexos e Ordens de Serviço/Plano do Projeto – SOW.

- Adaptar-se às mudanças, quando da evolução da arquitetura, dos aspectos metodológicos e da estrutura da PRODESP especificados neste relatório, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados e sem quaisquer custos adicionais. Para isso deverá implementar em seu ambiente as evoluções tecnológicas necessárias para a execução plena dos serviços contratados.

- Designar profissionais especializados com conhecimento e experiência nas diversas áreas de tecnologia da informação inerentes ao objeto de cada Ordem de Serviço emitida. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar a qualquer momento as comprovações que se fizerem necessárias para verificação da especialização e experiência dos profissionais alocados.

- Substituir, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato e/ou Gestor da Ordem de Serviço, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer um dos seus profissionais, cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da PRODESP ou ao interesse do serviço público, decorrente da execução do serviço.

- Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade, visando a execução dos trabalhos durante toda a vigência do Contrato, dentro dos prazos e condições estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de penalidades previstas contratualmente, caso os prazos e condições não sejam cumpridos.

- Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei.

- Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da PRODESP ou a terceiros, por ocasião da prestação dos serviços, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

- Utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade do serviço e o atendimento às especificações contidas no Contrato, Edital e seus Anexos.

- Comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato da PRODESP, todas as ocorrências anormais ou de comprometimento da execução do serviço contratado.

- Arcar com os salários e todos os encargos sociais trabalhistas, tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do serviço contratado, bem como custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.

- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da PRODESP ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações e as regras de negócios, devendo orientar seus profissionais nesse sentido.

- Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e definidas pela PRODESP, utilizando para isso os indicadores de níveis de serviço.

- Reparar, corrigir, remover e reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução.

- Fornecer integralmente à PRODESP, até o encerramento da vigência contratual, todas as informações de sua propriedade, bem como todos os códigos-fontes, casos de uso, e quaisquer outros artefatos, documentos e projetos desenvolvidos durante a execução do Contrato.

**4.2 Da PRODESP**

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas e condições contratuais.

- Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, para assegurar a fiel observância ao objeto do Contrato.

- Comunicar as eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e/ou nos produtos entregues, para adoção das providências saneadoras.

- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes, solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato.

- Realizar os pagamentos em favor da CONTRATADA, pelos produtos recebidos e aceitos, através de Nota Fiscal devidamente atestada.

- Aplicar as penalidades previstas contratualmente para o caso do não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela CONTRATADA.

**5. MODELOS DE FORMULÁRIOS**

**5.1 Modelo da Ordem de Serviço de Apoio Técnico Especializado - ATE**

Ordem de Serviço, Anexo 01, emitida pela PRODESP e aceita pela CONTRATADA, é o documento que será utilizado para contratação dos serviços que serão demandados pela PRODESP. (Confirmar modelo atual)

**5.2 Modelo do Plano do Projeto – SoW (Statement Of Work)**

Plano do Projeto, Anexo 02, emitido pela CONTRATADA com aceitação da PRODESP e CONTRATADA, é o documento que será utilizado como balizador para execução dos serviços durante o ciclo de vida de desenvolvimento do Projeto.

**5.3 Modelo de Termo de Recebimento de Serviços**

O Formulário Termo de Recebimento de Serviços, Anexo 03, será emitido para indicar que os produtos/serviços foram recebidos e serão submetidos à análise para verificação de sua aderência aos requisitos técnicos e critérios de qualidade exigidos, para posterior aceitação.

**5.4 Modelo do Termo de Aceite de Serviços**

O Formulário Termo de Aceite de Serviços, Anexo 04, será emitido quando os produtos/serviços entregues forem integralmente aceitos pela PRODESP, autorizando assim a CONTRATADA a emitir fatura para efeito de pagamento.

**5.5 Modelo da Planilha de Composição de Custos e Preços**

O Modelo da Planilha de Composição de Custos e Preços, Anexo 05, é composto por duas partes, como segue:

·Resumo de Salários Por Perfil Para preenchimento do valor unitário do Salário, Custo e Preço por perfil.

·Composição de Custos e Preços por Perfil Técnico Deve ser preenchida com todos os itens relativos à remuneração, encargos, benefícios e demais valores envolvidos na composição do custo e do preço de cada perfil técnico.

**5.6 Modelo da Planilha de Apuração de Qualificação Técnica Operacional**

Visando facilitar e agilizar a análise dos atestados de capacidade técnica, colaborando com a redução do tempo do processo licitatório, recomenda-se à LICITANTE que sagrar-se vencedora de cada lote, entregar a “Planilha de Apuração de Qualificação Técnica Operacional”, Anexo 06, juntamente com os atestados de capacidade técnica, relacionando todos os atestados apresentados, mediante o preenchimento dos campos da planilha como segue:

·Emitente do Atestado Nome do cliente da LICITANTE que emitiu o atestado.

·Atividades/Tecnologias Compatíveis com o Objeto da Licitação Descrição das atividades/tecnologias compatíveis com o objeto da licitação que estão sendo consideradas para efeito de contagem de horas/Pontos de Função executados.

·Números das Páginas Indicar os números das páginas, dentro do arquivo contendo os atestados, onde se encontram as informações exigidas no edital.

·Pontos de Função Executados Indicar a quantidade de Pontos de Função considerada no atestado.

·Horas Executadas Indicar a quantidade de horas considerada no atestado.

·Totalização Totalizar com a quantidade de horas e de Pontos de Função apurada nos atestados relacionados na planilha.

·Finalização Finalizar a planilha com local, data, nome da LICITANTE, carimbo e assinatura.

**5.7 Modelo da Proposta Comercial**

A proposta comercial deverá apresentar os preços oferecidos para a Hora de Serviço Técnico (HST) de cada Perfil Técnico e o valor total ofertado, calculado conforme os quantitativos previstos para o lote em disputa, conforme demonstrado no Anexo 07.

**5.8 Termo de Confidencialidade Sigilo e Uso**

Este documento formal que será anexado ao contrato de prestação de serviços, conforme modelo no Anexo 08, deve ser preenchido e assinado pelo representante legal da COONTRATADA. O termo estabelece as regras e responsabilidades relacionadas à proteção das informações compartilhadas entre as partes durante a relação contratual, e tem como objetivo principal de garantir que informações confidenciais e estratégicas não sejam divulgadas a terceiros ou utilizadas indevidamente.

## 6. RECURSOS FINANCEIROS

Serão utilizados recursos financeiros de origem corporativa para a emissão do DCO (Documento de Comprovação Orçamentária) destinado a esta contratação, porém a execução dos serviços se dará mediante a emissão de Ordens de Serviços que serão vinculadas ao referido DCO, podendo as despesas serem cobertas por ESP, Recurso Corporativo, Investimento, Condomínio etc.

## 7. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Os funcionários que atuarão como Gestor e Fiscal dos contratos serão indicados pela área demandante no decorrer do processo.

## 8. CONCLUSÃO

Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos serviços prestados aos clientes e de atender a novas demandas de projetos, solicita-se autorização para a abertura de processo licitatório visando à contratação de 251.090 (duzentas e cinquenta e uma mil e noventa) horas de serviços de Apoio Técnico Especializado em Microsoft Dynamics e Power APPS, para atividades de design, desenvolvimento, configuração, implantação, manutenção e suporte de sistemas de informação e plataformas tecnológicas, a serem utilizadas em um período de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, definido em lote único, com valor total a ser estimado na pesquisa de preços.

## 9. ELABORAÇÃO

GEN

## 10. APROVAÇÃO

São Paulo

Aprovador

Matrícula: 1

Gerente